

특 정 감 사

감 사 보 고 서

- 여수광양항만관리(주) 관리·운영실태 특정감사 -

2020. 9.

여수광양항만공사 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	1
4. 감사결과 처리	2
II . 감사대상 주요 현황 및 실태	3
III . 감사결과	8
1. 지적사항 요약	8
2. 처분요구사항 총괄	13
3 처분요구사항에 대한 처리기준	13
4. 처분요구사항 일람표	14

[첨부] 감사결과 처분요구서

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- (배 경) 정부의 『공공부문 비정규직의 정규직 전환정책('17. 7. 20.)』에 따라 10개 용역업체 157명을 정규직으로 전환하면서 우리 공사 자회사인 여수광양항만관리(주)를 설립('17. 12. 6.)하였고, 금년 운영 3년차를 맞이함
- (목 적) 자회사 업무 처리 과정에서 관련 법령·정부 지침 및 사규 준수 여부를 점검하고 현행 업무방식 및 관리의 적정성을 진단하여 부당사항에 대해서는 엄중 조치하고 비효율적 업무에 대해서는 개선 조치하고자 함

2. 감사중점 및 대상

- (감사중점) 소관업무 관련 주요 법령·정부 지침 및 내부규정 준수 여부, 위·수탁 계약 내용 이행 여부, 적극행정 이행 및 소극행정 여부, 업무방식의 효율성 및 관리의 적정성 등
- (감사대상) 자회사 설립 이후부터 현재까지('17. 12월 ~ '20. 5월) 추진한 관리·운영 업무 전반

3. 감사실시 과정

2020. 6. 1.부터 같은 해 6. 12.까지 예비조사를 실시한 후 2020. 6. 22.부터 같은 해 8. 14.까지 감사인원 6명¹⁾을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

1) 감사부서원 5명 외에 예산회계 분야 점검을 위해 재무회계부 임○○ 과장(회계사) 감사반 편성

이번 감사의 중점사항을 점검하기 위해 자회사 및 공사 기획조정실로부터 자료를 제출받고 관계자들의 의견을 청취하였으며 업무내용 등의 확인을 위해 대면조사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과의 공신력을 제고하기 위해 2020. 9. 18. 감사업무 협약기관인 인천항만공사·부산항만공사 감사부서 감사업무 담당자에게 사전심사를 받고, 처분요구사항과 관련하여 감사대상 기관(부서)으로부터 폭넓은 의견을 듣고 이견을 조정·해소하기 위해 2020. 9. 22. 공사 기획조정실, 배후단지부 업무담당자, 여수광양항만관리(주) 각 부서장 등이 참석한 가운데 강평회를 실시하여 감사결과에 대한 의견을 교환하였다.

이후 감사위원회는 2020. 9. 24. 회의를 개최하여 사전심사 및 강평회에서 제시된 의견을 검토하는 등 내부 검토를 거쳐 심의·의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사대상 주요현황 및 실태

1. 일반현황

가. 설립목적

- 정부의 『공공부문 비정규직의 정규직 전환정책('17. 7. 20)』에 따라 10개 용역업체 157명을 비정규직을 여수광양항만공사 자회사 정규직으로 전환
- 항만특수경비 및 일반경비, 항만시설의 관리, 위생(청소), 정보시스템 운영 등 항만운영에 필요한 다양한 사업을 담당함으로써 여수·광양항의 발전에 이바지

나. 설립연혁

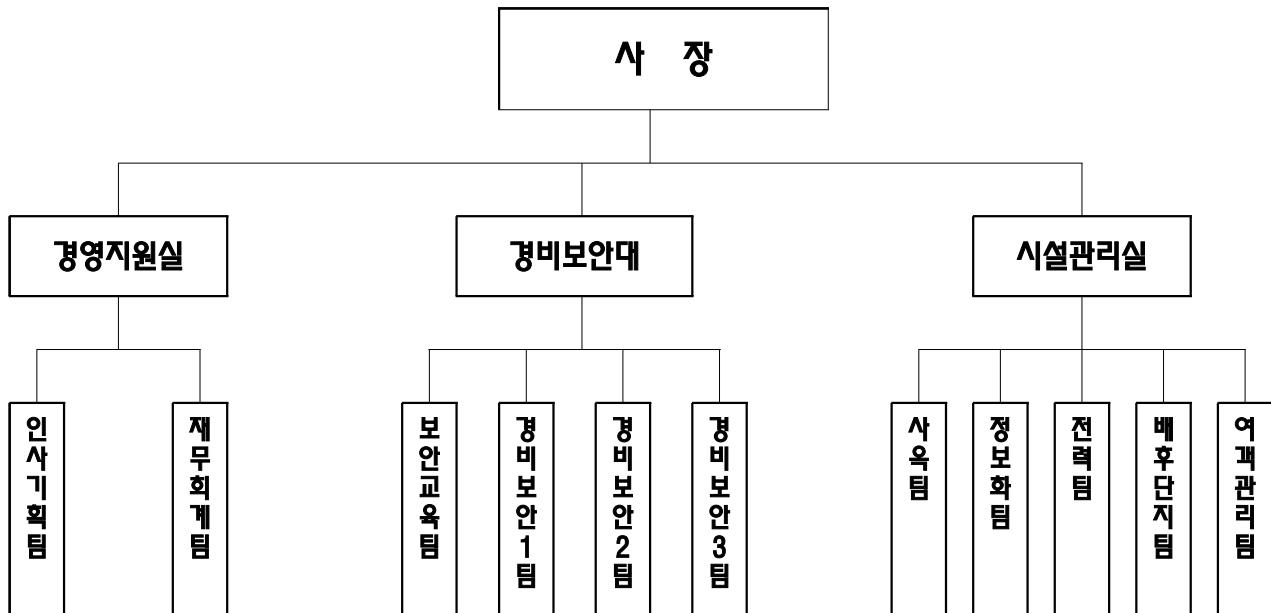
- 2017. 12. 06. : 여수광양항만관리(주) 설립
- 2017. 12. 21. : 항만관리법인 지정
- 2018. 01. 01. : 광양항 동측배후단지 공공시설관리, 항만도로 위탁관리 시작
- 2018. 02. 01. : 광양항 서측배후단지, 해양공원 위탁관리 시작
- 2018. 02. 20. : 비밀취급 인가 취득
- 2018. 03. 01. : 특수경비업 시작
- 2018. 04. 01. : 배후부지 시설관리·일반 경비 위탁관리 시작
- 2018. 10. 19. : 정보시스템 운영 위탁사업 시작
- 2018. 12. 31. : 공직유관단체 지정
- 2019. 01. 01. : 여수 연안 및 엑스포 여객터미널, 154KV 종합변전소, YGPA 사옥시설관리, 선원회관 시설관리 위탁관리 시작

다. 주요기능

- 여수광양항만의 경비보안 사업
- 여수광양항 배후단지 통제시설 및 공동시설 등 유지관리
- 광양항 종합변전소 및 여수광양항 부두 전기설비 안전유지관리
- 건물 종합관리 및 청소, 경비·보안, 소독, 주차관리 등 시설 유지관리사업
- 국가, 지자체, 공공기관 및 여수광양항만공사 위탁사업 등

라. 조직 및 정·현원, 이사회

□ 조 직 : 2실 . 1보안대 - 11팀



□ 정·현원 ('20. 5. 15. 현재)

(단위 : 명)

구 분	합 계	임 원	직 원				
			소 계	행정직	보안직	시설직	특정직
정 원	237	1	236	12	130	42	52
현 원	213	1	212	11	108	41	52

□ 이사회 (상임이사 1명, 비상임이사 3명, 감사 1명)

직 위 명	성 명	성 별	비 고
상임이사	김○○	남	현, 대표이사
비상임 이사	최○○	〃	YGPA 경영본부장
비상임 이사	유○○	〃	YGPA 물류전략실장
비상임 이사	김○○	〃	YGPA 기획조정실장
비상임 감사	안○○	〃	변호사

2. 예산 및 재무현황

□ 예산총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2019년(A)	2020년(B)	증 감(B)-(A)
수 입 총 계				
○ 손익수입				
	- 항만보안위탁			
	- 시설관리위탁			
	- 영업외수익			
○ 자본수입				
	- 전기이월금			
지 출 총 계				
○ 손익지출				
	- 인건비 및 퇴직급여			
	- 경상운영비			
	- 예비비			
○ 자본지출				
	- 투자자산			
	- 유형자산			
○ 차기이월금				

□ 재무현황(2019년 결산기준)

(단위 : 천원)

자산	부채	자본	당기순이익

3. 위탁사업 현황

위탁사업명	주요업무
광양항 동서측배후단지 및 공원 통합관리 용역	• 관리대상: 광양항 동서측배후단지 밖 공공시설 및 배후단지 일원 • 업무: 시설물 관리 및 녹지관리
광양항 항만대로 등 청소용역	• 관리대상: 광양시 컨테이너부두 및 항만배후단지 일원의 도로 등 • 업무 : 항만대로 환경미화
광양항 해양공원관리용역	• 관리대상: 광양항 해양공원 공공시설 • 업무: 환경미화
여수광양항만 특수경비용역	• 관리대상: 여수광양항 항만보안 • 업무: 항만보안·경비
배후단지 경비	• 관리대상: 광양항 배후부지 일원 • 업무: 배후단지 통제실 및 통제시설관리
정보시스템 운영	• 관리대상: 여수광양항만공사 정보시스템 • 업무: 정보시스템운영 및 정보보안
YGPA 사옥시설관리 (시설, 경비, 위생)	• 관리대상: 여수광양항만공사 월드마린센터 • 업무: 시설관리, 안내, 운전, 청소, 일반경비
광양항 전기안전유지관리	• 관리대상: 광양항 종합변전소 외 • 업무: 전기안전관리 및 전기설비유지, 운용
여수 연안 및 엑스포 여객터미널 시설관리운영	• 관리대상: 여수 연안 및 엑스포 여객터미널 • 업무: 터미널 시설관리, 위생, 청소, 일반경비
광양항 선원회관 시설관리	• 관리대상: 광양항선원회관 • 업무: 선원회관 위생, 시설물 관리
광양항 홍보관 관리 및 운영	• 관리대상: 광양항 홍보관 외 • 업무: 방문객 안내, 시설 및 콘텐츠관리 및 운영

4. 기타 참고사항

□ 중장기 경영전략체계

미션	전문적이고 효율적인 경비보안 및 시설관리 서비스를 통하여 여수광양항만의 안정적 운영과 경쟁력 강화를 지원		
비전	“안전하고 편리한 여수광양항, 사랑받고 존중받는 항만관리전문기업”		
슬로건	“우리의 일터, 보람찬 미래”		
전략목표	안정적 항만운영 지원	사회적 가치 실현	자립성장 기반 마련
전략과제	◇ 항만보안 체계 선진화 ◇ 시설관리 전문화 ◇ 청결한 항만환경 조성 ◇ 효율적 협업체계 구축	◇ 사회적 격차 해소 ◇ 양질의 일자리 창출 ◇ 지역경제활성화 기여 ◇ 상생과 협력, 동반성장 체계 구축	◇ 재무안정성 확보 ◇ 신사업영역 발굴 ◇ 대외 협력기회 창출 ◇ 핵심역량 강화

□ 2020년 주요 경영목표 및 업무계획

1	고유사업의 원활한 수행	▶ 주52시간 근무제 정착 ▶ 기존업무 원활 수행, 신규업무 정착 지원
2	행복한 직장문화 조성	▶ 근로자 처우개선, 협력적 노사문화 구축 ▶ 사회적 가치 실현 기반 조성
3	자립성장 기반 마련	▶ 책임 경영체계 확립 및 경영합리화 ▶ 보안 및 안전사고 Zero화

Ⅲ. 감사결과

1. 지적사항 요약

이번 감사를 통해 주요 지적사항 7건을 발굴하였다.

< 조직 및 인사 분야 >

① 사규 추가 제·개정 등 사규관리 강화 (개선요구)

- (배경) 자회사 창립 이후 총 8회에 걸쳐 39개의 사규 제정·시행 중임
- (관련기준) 정관에 따라 대표이사는 업무집행에 관한 사규를 제정·시행하여야 하며, 사규의 제정·개정·폐지는 사규관리규정에 정하는 바에 따름
- 지적사항
 - 1) 미비된 사규 추가 제정 검토 : 부산항보안공사 72개, 인천항보안공사 57개, 울산항만관리(주) 25개 사규 시행 중인데, 이 중 2개 이상 기관에서 시행 중이나 자회사에 미비된 사규 추가 제정 필요
 - 2) 음주운전 이력 등 비위행위 조사 근거 및 처벌기준 마련 : 자회사 직원에 대한 음주운전 이력 등 조사 결과 음주운전 6명, 면허정지 2명 적발되었음. 향후 음주운전 조사 근거 및 처벌기준 마련 필요
 - 3) 임직원 휴직의 목적외 사용방지 방안 도입 : 권익위 권고에 따라 공직 유관단체는 휴직자 복무관리 세부기준 마련 필요하므로 인사규정 반영
 - 4) 여비규정 상 숙박비 실비 지급 제한 : 여비규정 상 숙박비 지급기준 중 행정 2급, 시설 2급 이상 직원에 대한 실비지급을 정액제로 전환

② 감사부서 신설, 감사규정 마련 등 자체 감사체계 구축 (통보사항)

- (배경) 자회사는 2실·1보안대 조직 아래 11개 팀으로 구성되어 있음
- (관련기준) 감사원의 감사활동개선 종합대책에 따르면 공공기관은 전담 감사기구 설치, 감사조직 인사 및 업무의 독립성 강화, 자체감사 인력 확보 등을 위해 노력하여야 함
- 지적사항
 - 1) 감사부서 및 자체감사 담당자 부재 : 정관에 따라 비상임감사는 회사의 업무와 회계를 감사할 직무상 의무가 있으나 직제 상 감사업무 담당자 및 감사부서가 없음. 해수부에서도 채용 전과정 감사인 임회할 것을 요구한 바 있음
 - 2) 감사규정 제정 및 일상감사 등 실시 : 부산항보안공사 및 인천항보안공사와 같이 감사규정을 마련하고 최소한의 내부통제를 위해 일상감사 자체 실시 필요

③ 기관장 경영계약 체결 및 경영실적 성과평가 체계 구축 (기관(부서) 주의 및 통보사항)

- (배경) 공공기관의 기관장은 공운법에 따라 주무기관장과 경영계약을 체결하고 경영계약 이행 보고서를 제출하며 그 실적을 평가 받음
- (관련기준) 공사 출자회사 관리규정 및 자회사 정관에 따라 기관장 경영계약을 공사 사장과 체결하여야 하며, 경영실적보고서를 매회계년도 종료 후 4월말까지 공사에 제출하여야 함

○ 지적사항

- 1) 대표이사 경영계약 미체결 : 최초 공사 직원이 대표이사로 파견되었을 때 경영계약 미체결 및 신입 대표이사 임명(2019.1) 후에도 경영계약 체결하지 않고, 2020. 5월이 되어서야 처음 체결함
- 2) 자회사 경영실적보고서 미제출 : 공사 출자회사 관리규정에 따라 매 회계연도 종료 후 4월말까지 자회사 경영실적보고서를 제출받고 이를 사장에게 보고하여야 하나 미이행함. 대표이사 경영계약 이행실적을 평가 받는 성과평가 체계 구축 필요

< 재무회계 분야 >

④ 위수탁 수의계약 개선 및 예산편성 승인제도 도입 (개선요구 및 통보사항)

- (배경) 공사 출자회사 관리규정에 따라 관리부서인 기획조정실은 공사와 자회사 간 체결한 위수탁 업무협약을 근거로 매년 위수탁계약 체결
- (관련기준) 범부처 합동으로 마련된 「자회사 운영 모델안」 권고에 따라 모회사는 자회사의 ‘안전성·공공성 확보’, ‘독립성·책임성 조화’, ‘전문성 확보 지향’을 위해 노력하여야 함

○ 지적사항

- 1) 종전 관행에 따른 낙찰률 임의 적용 : 위탁사업별 계약금액 결정 시 국가계약법에 근거 없이 관행대로 원가설계 금액에 낙찰률을 적용함 (2018년 99.62%, 2019년 95.63%, 2020년 98.71%)
- 2) 계약대금 지급방식 개선 : 위수탁 업무협약 등에 따라 위탁비용을 매월 분할 지급하고 있으나, 권고안에 따라 계약총액을 분기별 선지급 또는 선금·잔금 지급으로 변경할 필요가 있음

3) 적절한 관리비 및 이윤 보장 : 국제법 시행규칙 8조에 따라 원가설계 시 일반관리비 9% 이내, 이윤 10% 이내 기준을 따르고 있으나 권고안에 따라 자회사의 안정성·독립성 강화를 위해 위탁사업별로 동일한 일반 관리비, 이윤 비율을 보장할 필요가 있음

4) 예산승인제 도입 검토 : 현행 위수탁계약 체결 절차에 따를 때 사업 부서 및 관리부서의 위탁사업비 이중 검토로 절차가 지연되어 매년 위수탁계약을 당해연도 2, 3월에 체결함. 자회사 운영의 독립성 및 안정성 제고를 위해 자회사 예산확정 및 위수탁계약 체결 절차를 개선 하여 울산항만관리(주)와 같은 예산승인제 도입을 검토할 필요가 있음

⑤ 위탁비용 정산 미실시 및 정산 기준 마련 (기관주의 및 시정요구)

○ (배경) 자회사는 2018년에는 6백만원의 당기순손실이 발생하였으나, 2019년에는 3억7천만원의 당기순이익을 기록함

○ (관련기준) 자회사 정관 및 상법에 따라 이익잉여금은 “1. 이월손실금의 보전 → 2. 이익준비금 → 3. 기타 법정적립금 → 4. 주주에 대한 배당금 → 5. 임의적립금 → 6. 이월이익금”의 순서대로 처분하여야 하며, 위수탁 협약서 및 계약서에 따라 위탁비용은 결산 후 정산하고 집행 차액을 공사에 반환하여야 함

○ 지적사항

1) 위탁비용 결산 후 정산 및 차액 반환 미실시 : 2019년 결산 결과 당기 순이익 및 이익잉여금이 발생하였으나 위수탁 협약서 및 계약서에 따른 정산 및 차액 반환을 검토하지 않고 상법에 따라 이익준비금 및 차기이월잉여금으로 처리함

2) 위탁비용 결산 후 세부 정산기준 마련 필요 : 위수탁 계약에는 정산의 방법과 구체적인 절차를 공사가 정하도록 하고 있으나 그 기준이 없음. 자회사 연간 예산 중 인건비가 80%를 초과하고, 2019년도 원가설계 기준 인원 대비 실제 투입인원 비율이 94.2% 정도에 그치므로 인건비 항목에 대한 정산(반환) 기준 마련 필요

< 위탁사업 수행 분야 >

⑥ 광양항 배후단지 내 녹지 및 수목 유지관리 방안 개선 (통보사항)

- (배경) 자회사는 위수탁 협약에 따라 배후부지 내 시설과 배후단지 밖 공공시설을 관리하고 있음
- (관련기준) 녹지시설의 원활한 유지관리를 위해서는 국토교통부 조정 공사 표준시방서의 식생 유지관리 기준에 따라 작업을 시행해야 함
- 지적사항
- 1) 유지관리 비용 과소 계상 및 조경 전문가 부족으로 체계적인 관리 미흡 : 위탁금액과 인력 부족(조경 전문가 1인)으로 녹지 관리가 원활하지 않으며, 공사 항만건설부에서 시행하는 녹지 관리와 비교할 때 관리면적이 4배 이상이므로 체계적인 관리를 위해 녹지관리 인력 확충 및 위탁비용 현실화가 필요함.

⑦ 자회사 위탁용역 과업지시서 부당·불공정 조항 개선 (부서주의 및 통보사항(시정완료))

- (배경) 자회사와 공사는 위수탁 업무협약을 체결하고 공사에서는 11개 위탁사업에 대한 과업지시서를 작성하여 자회사에 전달함
- (관련기준) 자회사 운영개선 대책에 따라 불공정·부당한 과업지시서 개선 필요

- 지적사항 : 불공정·부당한 과업지시서 내용을 감사 기간 중 개정·시행 하였으나 향후 과업지시서 작성 시 이와 같은 사항이 포함되지 않도록 주의 요구

2. 처분요구사항 총괄

이번 감사를 통해 시정요구 1건, 개선요구 2건, 통보사항 5건, 기관주의 2건, 부서주의 2건 등 총 12건의 처분요구사항이 도출되었다.

[표 2] 처분요구사항 총괄

구분		내용	비고
조치내용	총 건수(A)	-	
	신분상 조치인원	-	
	재정상 조치금액	-	
변상(금액)		-	
징계[건수(인원)]		-	
시정		1	
개선		2	
통보사항		5	
고발		-	
경고		-	
주의		4	
현지시정(B)		-	
모범사례[건수(인원)](C)		-	
총 건수 합계(A+B+C)		12	

3. 처분요구사항에 대한 처리기준

[표 3] 처분요구 처리기한

구분	처리기한	구분	처리기한
변상	3월	통보사항	2월
징계	1월	고발	-
시정	2월	경고	2월
개선	2월	주의	2월

4. 처분요구사항 일람표

[표 4] 처분요구사항 일람표

번호	감사대상부서	제목	처분종류	조치기한	재정조치	신분조치
1	첨부 참조	사규 추가 제·개정 등 사규관리 강화	개선요구	'20.11.25	-	-
2	첨부 참조	감사부서 시설, 감사규정 마련 등 자체감사체계 구축	통보사항	'20.11.25	-	-
3	첨부 참조	기관장 경영계약 체결 및 경영실적 성과평가 체계 구축	기관(부서)주의 및 통보사항	'20.11.25	-	-
4	첨부 참조	위수탁 수의계약 개선 및 예산편성 승인제도 도입	통보사항	'20.11.25	-	-
5	첨부 참조	위탁비용 정산 미실시 및 정산기준 마련	기관주의 및 시정요구	'20.11.25	-	-
6	첨부 참조	광양항 배후단지 내 녹지 및 수목 유지관리 방안 개선	통보사항	'20.11.25	-	-
7	첨부 참조	자회사 위탁용역 과업지시서에 부당 불공정 조항 개선	부서주의 및 통보사항	'20.11.25	-	-

첨부 감사결과 처분요구서 각 1부. 끝.

일련번호	2020-종1	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	본문참조	처분요구일자	'20.09.25.	처리기한	'20.11.25.

여수광양항만공사 감사위원회 개 선 요 구

제 목 사규 추가 제·개정 등 사규관리 강화

소관부서(기관) 여수광양항만관리(주)

조치부서(기관) 여수광양항만관리(주)

내 용

1. 업무개요

여수광양항만관리(주)는 2017. 12. 6. 창립 당시 정관 외에는 별도의 사규가 없이 출범하였으나, 2018. 6. 7. 취업규칙 등 총 17개의 사규를 제정하는 등 [표 1]과 같이 8회에 걸쳐 총 39개의 사규를 제정·시행하고 있다.

[표 1] 여수광양항만관리(주) 사규 현황

제정일	개수	사규명
2017.12.06.	1	정관
2018.06.07.	17	주주총회규정, 이사회 운영규정, 취업규칙, 직제규정, 직제규정 시행세칙, 인사규정, 인사규정 시행세칙, 직원보수규정, 직원보수규정 시행세칙, 회계규정, 회계규정 시행세칙, 복무규정, 교대근무지 근무지침, 산업안전보건 관리규정, 산업안전보건위원회 운영규정, 노사협의회 규정, 여비규정
2018.08.07.	1	임원보수규정
2018.10.12.	16	위임전결규정, 직무대리업무 처리지침, 계약규정, 계약세칙, 물품관리규정, 법인카드 사용지침, 업무추진비 및 조직관리비 집행지침, 유연근무제 운영지침, 보안업무세칙, 특수경비 업무지침, 일반경비 업무지침, 후생복지규정, 직장동호회 운영지침, 차량관리지침, 교육훈련지침, 직장 내 성희롱·성폭력 및 괴롭힘 예방지침
2019.02.28.	1	임직원행동강령
2019.05.27.	1	국외출장지침
2019.08.16.	1	사규관리규정
2020.06.02.	1	방역지침
계	39	

2. 관련법령 및 기준

여수광양항만관리(주) 정관(제정 2017. 12. 06. 정관 제1호) 제46조에 따라 대표이사는 업무집행에 관한 사규를 제정·시행하여야 한다. 또한 사규의 제정, 개정, 폐지와 시행 및 관리운용에 관하여 법령 및 정관에서 따로 정한 내용을 제외하고는 사규관리규정(제정 2019. 08. 16. 규정 제26호)이 정하는 바에 따라야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 미비된 사규 추가 제정 검토

설립목적 및 지배구조 등이 유사한 부산항보안공사(BPS), 인천항보안공사(IPS) 및 울산항만관리(주)(UPMC)의 사규 현황을 비교해 본 결과 부산항보안공사는 72개, 인천항보안공사는 57개, 울산항만관리(주)는 25개의 사규를 시행 중에 있으며, 그 중 타 항만관리법인에는 있으나 여수광양항만관리(주)에 없는 사규는 아래 [표 2]와 같았다. [표 2]의 57개 사규 중 「감사규정」, 「계약직 직원 임용규정」, 「임원추천위원회 운영규정」, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 신고사무처리지침」, 「사무관리규정」 등 2개 이상 기관에서 시행 중인 사규는 여수광양항만관리(주)도 검토 후 추가 제정할 필요가 있다.

[표 2] 타 항만 자회사에만 있는 사규 현황

구분	부산항보안공사	인천항보안공사	울산항만관리(주)
1	감사규정	감사규정	-
2	감사규정 시행세칙	감사규정시행세칙	-
3	-	일상감사운영지침	-
4	외부회계감사인 선임지침	-	-
5	계약직직원임용규정	비정규계약직 관리지침	-
6	무기계약직직원임용규정	-	-
7	개방형 계약직제 운영지침	-	-

8	비정규직 채용 사전심사제 운영지침	-	-
9	-	외항 무기계약직 관리지침	-
10	임원추천위원회 운영규정	-	임원추천위원회 운영규정
11	현안조정심의위원회 운영규정	-	-
12	경영평가 및 성과관리 자문위원 운영지침	-	-
13	-	다면평가제 운영지침	-
14	-	근무부적격자운영지침	-
15	-	청원경찰징계규정	-
16	퇴직연금업무 처리지침	-	-
17	가족수당 및 자녀학비보조금 지급에 관한 지침	-	-
18	-	임금피크제 운영지침	-
19	연봉제시행세칙	성과연봉제 시행지침	-
20	-	미수채권관리지침	-
21	-	인천항항만시설경비보안규정	-
22	-	경비료규정	-
23	일생활균형지침	-	-
24	선택적 복리후생제도 운영 지침	-	-
25	상품권 구매 및 관리지침	-	-
26	전문자격증 취득 및 유지비용 지원에 관한 지침	-	-
27	-	직원숙소 관리 운영지침	-
28	윤리강령	-	-
29	임원직무청렴계약운영지침	-	-
30	직위 직무별 청렴행동 지침	-	-
31	음주운전사건처리지침	-	-
32	-	인권경영 이행지침	-
33	-	임직원 직무관련 범죄고발규정	-
34	부패행위 신고 접수 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침	-	-
35	부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침	부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무처리지침	-
36	법률업무처리지침	-	-
37	-	사무관리규정	사무관리규정
38	-	비상근무규정	-
39	-	정보보안 업무규정	-
40	-	홈페이지 운영규정	-
41	-	경영공시 관리지침	-
42	제안관리규정	제안제도운영규정	-
43	업무의 효율적 운영에 관한 규정	-	-
44	업무의 효율적 운영에 관한 세칙	-	-
45	기록물 관리에 관한 규정	-	-
46	개인정보보호관리규정	-	-
47	정보공개지침	-	-
48	정책연구용역 관리지침	-	-
49	전자문서 및 전자거래 규정	-	-
50	소프트웨어관리지침	-	-
51	전산관리세칙	-	-
52	당직근무세칙	-	-
53	가스분사기관리지침	-	-
54	부산항만 경비보안 CCTV설치 운영지침	-	-

55	방독면관리지침	-	-
56	무전기 운영지침	-	-
57	무인비행장치 운영지침	-	-

자료: 타 기관 제공자료 기준

나. 음주운전 이력 등 비위행위 조사 근거 및 처벌기준 마련

해양수산부에서는 부산항보안공사 직원의 음주경력 위조 등 비위행위 발생에 따른 후속조치로 지난 '20. 8월 항만관리법인에 대한 운전경력증명서 관리실태 전수조사 실시를 요청한 바 있고, 여수광양항만관리(주) 직원 210명에 대한 자체 전수조사 결과 음주운전 적발 6명, 면허정지 2명이 적발된 바 있다.

여수광양항만관리(주)는 '20. 6월 기준 총인원 213명 중 경비보안대 인원이 108명을 차지하는 등 운전과 밀접한 연관 있는 직원의 비중이 상당한 만큼 부산항보안공사의 「음주운전사건처리지침」을 참고하여 임직원의 음주운전 신고 의무, 조사 근거 및 처벌기준 등을 마련할 필요가 있다.

다. 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안 도입

국민권익위원회에서는 '19년 205개 공직유관단체의 휴직제도 현황, 실태점검 현황 및 실태점검 시 제도적 근거 여부 등을 조사한 후 『공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안』을 마련하여 '19. 12. 2. 의결·권고하였다. 그에 따르면 공직유관단체는 휴직자의 복무관리 세부기준 마련을 위해 ‘휴직의 목적 외 사용 개념 명시’, ‘정기적인 휴직 실태점검’, ‘휴직자의 복무상황 정기적 보고’, ‘휴직내용 심사 및 검증을 통해 복직명령 등 적절한 조치’ 등 관련 규정을 정비하여야 한다. 여수광양항만관리(주)도 '20. 6월 기준 각종 휴직자가 5명에 이르는 점을 고려할 때 인사규정 등에 이를 반영할 필요가 있다.

라. 여비규정 상 숙박비 실비 지급 제한

여비규정 【별표 1】 국내 여비 정액표에 따르면 사장 뿐만 아니라 행정 2급, 시설 1급 이상 직원의 숙박비도 상한선이 없이 실비를 지급하도록 규정되어 있다. 그런데 「공무원 여비 규정」[별표2] 국내 여비 지급표에 따르면 고위공무원이 아닌 공무원의 경우 숙박비는 실비를 지급하되 서울시의 경우 7만원, 광역시 6만원, 그 밖의 지역 5만원으로 상한선이 정해져 있다. 또한 모회사인 여수광양항만공사 「여비규정」[별표 1] 국내여비정액표도 사장, 임원을 제외한 직원의 경우 숙박비를 6만원 정액으로 정하고 있다. 여수광양항만관리(주)도 방만경영 소지를 방지하기 위해 임원을 제외한 직원의 숙박여비를 상한선 있는 실비 또는 정액제로 개정할 필요가 있다.

조치할 사항(개선요구)

여수광양항만관리(주) 대표이사는 부산항보안공사, 인천항보안공사 및 울산항만관리(주)의 사규를 검토하여 미흡한 사규를 추가로 제정하기 바라며, 본문의 지적사항을 참고하여 관련 사규를 개정하시기 바랍니다.

일련번호	2020-종2	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	본문참조	처분요구일자	'20.09.25.	처리기한	'20.11.25.

여수광양항만공사 감사위원회

통 보 사 항

제 목 감사부서 신설, 감사규정 마련 등 자체감사체계 구축

소관부서(기관) 여수광양항만관리(주)

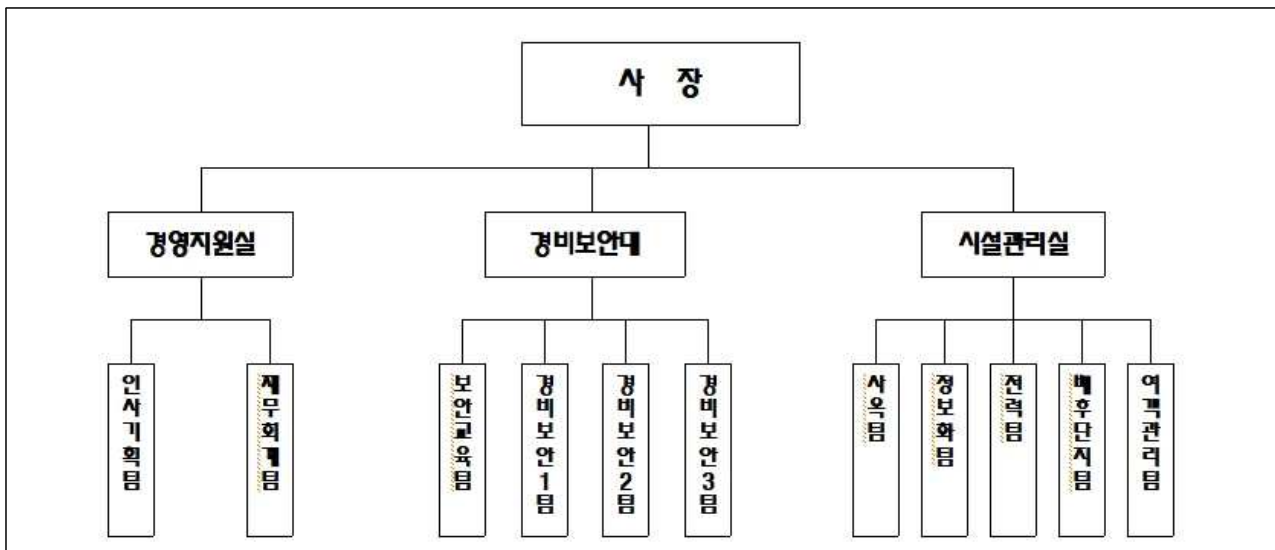
조치부서(기관) 여수광양항만관리(주)

내 용

1. 배 경

여수광양항만관리(주)는 경영지원실, 경비보안대, 시설관리실 등 2실·1보안대 조직 아래 인사기획팀 등 11개 팀으로 구성되어 있으며 조직도는 아래 [그림 1]과 같다.

[그림 1] 여수광양항만관리(주) 조직도



2. 관련법령 및 기준

감사원에서는 2018. 1. 「공공감사에 관한 법률」 적용대상¹⁾ 기관들의 자체감사기구 운영실태를 조사분석하여 『감사활동개선 종합대책』을 수립·시행하여 자율적으로 자체감사를 개선할 책임을 부여하였다.

종합대책 상의 3대 분야, 3대 개선목표, 29개 세부과제 중 자체감사 운영인프라 관련 핵심 추진과제에 따르면 ‘전담감사기구 설치’, ‘조직·인사 및 업무의 독립성 강화’, ‘충분한 자체감사 인력 확보’ 등 자체감사기구 개선을 위한 세부과제 이행을 위해 노력하여야 한다.

[표 3] 감사원 감사활동개선 종합대책 중 자체감사 인프라 관련 내용

분야	개선목표	핵심 추진과제 (세부과제)
자체감사 운영인프라	자체감사의 독립성·전문성 강화	■ 자체감사기구의 독립적 거버넌스 확립 · 전담감사기구 설치 확대 운영 · 조차인사 및 업무의 독립성 강화 · 충분한 자체감사 인력 확보 · 감사기구(부서) 예산편성시 사전협의절차 제도화 ■ 감사기구의 장의 독립적 감사운영 지원 · 감사기구장의 개방형 임용확대 · 감사기구장의 직급 상향 ■ 전문감사인력 선발·육성 등 인력관리 강화 · 감시직류제 적극 도입 · 감사담당자 우대조치 실시 · 감사담당자 실무교육 강화 · 감사담당자 역량축적 · 감사담당자 윤리성 인프라 구축

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 감사부서 및 자체감사 담당자 부재

여수광양항만관리(주)는 정관에 따라 비상임감사 1명을 선임하고 있으며 감사 관련 대외업무 처리만을 위해 인사기획팀 오○○ 주임을 감사업무 담당자로 비공식적으로 지정하여 타 업무와 함께 겸임하고 있다.

1) 여수광양항만관리(주)는 공공기관인 여수광양항만공사가 지분을 100% 보유하고 있는 기관으로서 공운법 상 공공기관 지정요건을 충족하기는 하나 현재 공공기관은 아니며, 공직자윤리법에 따른 공직유관단체에 해당됨

정관 제31조에 따라 비상임감사는 회사의 업무와 회계를 감사할 직무 상 의무가 있으나, 상근 직원 중 자체감사를 담당하는 부서 및 직원이 전무하여 정관 상 의무가 제대로 이행되기 어려우므로 자체감사부서 신설 및 자체감사 담당직원 지정 등 자체감사체계 구축이 필요하다.

또한 해양수산부에서 실시한 『2019년 공공기관 채용비리 전수조사』 결과 ('20. 6.), 여수광양항만관리(주)에 공공기관 채용절차의 공정성 강화를 위한 국민권익위원회의 권고사항 중 ‘채용 소 과정 감사인의 입회 및 참관’을 이행할 것을 요구한 만큼 감사부서를 신설하고 감사인을 지정하여야 한다.

[표 4] 타 항만공사 자회사 조직도 상 감사부서 현황

부산항 보안공사	
인천항 보안공사	

자료: 홈페이지 공시 기준

나. 감사규정 제정 및 일상감사 등 실시 필요

[표 4]와 같이 부산항보안공사 및 인천항보안공사에서는 직제 상 감사실을 두고 있으며, 「감사규정」, 「감사규정 시행세칙」 등 감사관련 사규를 마련하고 일상감사 등 최소한의 자체 내부통제 기능을 확보하고 있다.

감사원에서 2011년 마련한 「일상감사 가이드라인」에 따르면 「공공감사에 관한 법률」 제22조 등에 따라 공감법 적용기관은 '11. 7. 1.부터는 주요업무의 집행 전 일상감사를 의무적으로 실시하도록 하고 있으므로 여수광양항만관리(주)도 경영의 독립성 및 자체 내부통제 실효성 차원에서 감사규정 마련 및 일상감사 실시 등 적절한 내부통제 기능을 구축할 필요가 있다.

조치할 사항(통보사항)

여수광양항만관리(주) 대표이사는 자체 내부통제 기능 확보를 위해 직제규정상 감사부서를 신설하고 업무분장 상 자체감사 담당자를 지정하여 일상감사 등 최소한의 감사활동이 수행되도록 하며, 이를 위해 감사규정 제정 등 자체 내부통제 활동의 근거를 마련하시기 바랍니다.

일련번호	2020-종3	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	본문참조	처분요구일자	'20.09.25.	처리기한	'20.11.25.

여수광양항만공사 감사위원회

기관(부서)주의 및 통보사항

제 목 기관장 경영계약 체결 및 경영실적 성과평가 체계 구축

소관부서(기관) 기획조정실, 여수광양항만관리(주)

조치부서(기관) 기획조정실, 여수광양항만관리(주)

내 용

1. 배 경

공공기관의 기관장은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제31조(기관장과의 경영계약 등)에 따라 임기 중 달성하여야 할 구체적인 경영목표와 성과급 등에 관한 사항이 포함된 경영계약을 주무기관의 장과 체결하여야 하며, 기획재정부장관 또는 주무기관의 장은 해당 경영계약의 이행에 관한 보고서를 기초로 하여 기관장의 실적을 평가할 수 있다.

이에 따라 여수광양항만공사 사장은 해양수산부 장관과 성과목표 및 구체적인 경영목표¹⁾가 포함된 경영계약을 체결하고 기재부에 기관장 성과평가 보고서를 작성·제출하는 등 경영실적에 대한 평가를 받고 있다.

1) 공운법 제46조에 따라 항만위 의결을 거쳐 확정된 중장기 경영목표로 갈음할 수 있음

2. 관련법령 및 기준

여수광양항만관리(주)의 대표이사도 공사 「출자회사 관리규정」 제7조(출자업무관리) 제1항 및 「여수광양항만관리 정관」 제28조(경영계약 체결)에 따라 임기 중 달성하여야 할 경영목표, 평가사항 및 평가방법, 성과급 등에 관한 사항이 포함된 경영계약(안)을 이사회 의결을 거쳐 확정된 후 최대주주인 항만공사 사장과 경영계약을 체결하여야 한다.

또한 공사 「출자회사 관리규정」 제7조(출자업무관리) 제2항에 따라 관리부서는 출자회사의 경영실적보고서를 매회계년도 종료 후 4월말까지 공사에 제출하게 하여야 하며, 이를 종합 분석하여 사장에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 대표이사 경영계약 미체결

2017. 12. 6. 여수광양항만관리(주) 설립 당시 출자법인의 조속한 설립 및 설립 초기 조직 안정을 위하여 공사 직원인 일자리창출기획단장을 대표이사로 파견 보냈으며, 그 기간은 설립 시부터 신임사장 임명 시까지로 하였다. 당시 자회사 정관 및 공사 출자회사 관리규정에 따라 적어도 3월 이내²⁾인 2018. 3월 말까지는 경영계약을 체결하여야 했으나, 2018. 9. 21. 이사회 안건으로 『사장 경영계약(안) 승인의 건』을 처음 상정하였으며 해당 안건도 대표이사에 대한 해양수산부 특별감사 결과 재심의를 진행 중이라는 사유로 ‘의결보류’되어 2019. 1월 신임 대표이사 선임 시까지 경영계약 없이 회사를 운영하였다.

2) 공운법 제31조에서 신규 지정된 공공기관의 경우 3월 이내에 기관장 계약을 체결하도록 하는 것을 준용

또한 2019. 1. 24. 현 대표이사가 신임 기관장으로 임명되었으나 당시에
대표이사 경영계약을 체결하지 않고 회사를 운영하다가 2020. 4. 24. 『경영계약
체결을 위한 사전 협의』(여수광양항만관리(주) 인사기획팀-841) 문서를 공사에 송부
하고 공사 기획조정실에서 2020. 5. 18. 『경영계약 체결(안)』(기획조정실-1036)
문서를 회신함으로써 설립 이후 처음으로 대표이사 경영계약이 체결되었다.

나. 자회사 경영실적보고서 미제출

관리부서인 기획조정실은 「출자회사 관리규정」에 따라 자회사인 여수
광양항만관리(주)의 경영실적보고서를 매회계년도 종료 후 4월말까지 제출받고
이를 사장에게 보고하여야 하는데, 자회사 설립 이후 경영실적을 쌓은 2년간
(2018년, 2019년) 경영실적보고서는 한 차례도 작성·제출되지 않았다. 경영실적
보고서는 사장 경영계약 및 성과계약 등에 따라 여수광양항만관리(주) 사장이
1년간 회사의 경영목표를 얼마나 달성하였는지 평가받고, 이를 토대로 연임·해임
결정 등 인사자료 및 성과급 지급 근거로 활용될 수 있는 만큼 매년 작성·제출
되어야 한다. 『바람직한 자회사 설립·운영 모델안』(2018.12.)등에 따라 자회사
경영의 독립성을 최대한 보장하기 위하여도 우선적으로 자회사 경영실적 평가
체계가 구축될 필요가 있다.

조치할 사항(기관(부서)주의 및 통보사항)

여수광양항만공사 사장(기획조정실장) 및 여수광양항만관리(주) 대표이사는
매년 초 대표이사 경영계약 체결을 통해 구체적인 경영목표를 설정하고,
매 회계연도 종료 후 경영실적보고서 제출을 통해 성과평가가 이루어 질
수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

일련번호	2020-종4	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	본문참조	처분요구일자	'20.09.25.	처리기한	'20.11.25.

여수광양항만공사 감사위원회 통 보 사 항

제 목 위수탁 수의계약 개선 및 예산편성 승인제도 도입

소관부서(기관) 기획조정실, 여수광양항만관리(주)

조치부서(기관) 기획조정실, 여수광양항만관리(주)

내 용

1. 업무개요

공사 「출자회사 관리규정」에 따라 출자회사 관리부서인 기획조정실은 공사와 여수광양항만관리(주) 간 체결한 『여수·광양항 항만시설 관리·운영 위수탁 업무협약('17.12)』¹⁾을 근거로 매년 위탁사업 범위, 위탁비용 및 계약 조건 등을 현행화 하여 위수탁 계약을 체결하고 있으며, 그 절차는 아래 [표 5]와 같다.

[표 5] 공사·자회사 간 위수탁 계약 체결절차

구분	과업지시서 및 원가설계서 작성	검토 및 계약 요청	예산검토 및 확정	⇒ 계약 체결
주체	사업부서 ↔ 자회사	사업부서 → 관리부서	관리부서(기획조정실)	
절차	각 사업부서에서 사업별 위수탁계약 체결(안) 수립	관리부서로 협조문 발송	사업부서 원가설계와 자회사 요구예산 비교를 통한 적정 예산확정	
최종결재자	위임전결규정에 따른 결재권자	부서장	사장	

1) 협약기간은 2018.1.1.~2022.12.31.까지이며, 협약기간 중 매 사업년도 단위로 세부계약서를 체결하도록 하고 있음.

2. 관련법령 및 기준

고용노동부를 주관 관계부처 합동으로 마련된 「바람직한 자회사 설립·운영 모델안(2018. 12.)」에 따르면 정부의 「공공부문 비정규직 연차별 전환 계획(2017. 10.)」에 따라 신설된 자회사는 기존 용역방식의 간접고용 형태에서 야기되는 ‘고용불안, 기업의 전문성 축적 저해, 기업 경영의 불안전성 내재’ 등 문제점을 극복하고, 모회사와 경영적으로 구분되는 『독립적 전문 서비스 조직』이 되어야 함을 전제로 [표 6]과 같이 크게 3가지 분야에서 개선방향을 제시하고 있다.

[표 6] 바람직한 자회사 설립·운영 모델안 주요 내용

① 안정성·공공성 확보: 공공성과 종사자 고용안정이 담보되는 지속가능한 조직 ▶자회사 설립·위탁 근거 마련 ▶ 지속적인 수의계약 보장 ▶모회사 100% 출자
② 독립성·책임성 조화: 자회사 경영 독립성은 최대한 보장 , 모회사와의 소통·연계는 강화 ▶노사간 협력관계 구축 및 경영 투명성 확보(노사협의회 활성화, 노동이사제 도입 검토 등) ▶모·자회사 공동협의회 등 업무협력을 위한 협의체 운영 ▶사내근로복지기금 공동 활용 등 공동 근로조건 개선을 위한 조치
③ 전문성 확보 지향: 종사자에 대한 서비스 역량강화와 합리적 임금·승진체계 구비 ▶교육훈련 등 서비스 역량강화 노력 ▶합리적 임금·승진체계 설계

그러나 당초 취지와는 달리 △처우개선 미흡 △단순 용역회사에 불과 등 「자회사 모델안」의 권고대로 운영되지 못한다는 비판이 제기되어 한국노동연구원 주관으로 공공기관 자회사 운영실태 전수조사(2019.9 ~ 11.)를 실시하였으며, 이를 바탕으로 자회사 모델안의 현장 안착을 도모하기 위해 「공공기관 자회사 운영 개선대책(2020. 3.)」을 추가적으로 발표하였다.

[표 7] 공공기관 자회사 운영 전수조사 결과 총괄평가

◆ 자회사 정규직 전환에 따라 고용안전, 처우개선이 다소 이뤄졌으나 ▶ 자회사의 지속가능성, 낮은 처우수준 및 독립적 전문서비스 기관으로 자회사의 성장을 유도하려는 모기관의 역할 미흡
◆ 향후 「자회사 모델안」에 따라 설립근거 등을 정비하고, 수의계약 제도 개선 등을 통해 자회사의 지속성 및 노동자 처우 개선 필요

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 종전 관행에 따른 낙찰률 임의 적용

기획조정실에서는 그간 사업부서에서 여수광양항만관리(주)와 협의하여 작성한 위탁사업별 원가설계 금액에 [표 8]과 같이 낙찰률을 적용하여 최종 계약금액을 감액 조정한 후 위수탁계약을 체결하여 왔다.

[표 8] 위수탁 계약금액 낙찰률 적용 현황

연도	사업명	낙찰률(B/A)	원가설계금액(A)	계약금액(B)
2018	광양항만 특수경비			
	광양항 동측배후단지 공공시설 관리			
	광양항 항만전용도로 등 관리			
	광양항 배후부지 시설관리			
	광양항 배후부지 경비			
	정보시스템 운영 및 유지관리			
	사육 시설관리(시설관리, 청소)			
	사육 시설관리(경비)			
	광양항 전기시설물 안전관리			
	광양항 서측배후단지 공공시설 관리			
	광양항 해양공원 관리			
	합계			
2019	광양항만 특수경비			
	광양항 선원회관 시설관리(청소)			
	광양항 해양공원 관리용역			
	광양항 배후단지 시설 관리			
	광양항 배후부지 경비			
	광양항 항만전용도로 관리			
	정보시스템 운영 및 유지관리			
	사육 시설관리(시설관리, 청소, 경비)			
	광양항 전기시설물 안전관리			
	여수 연안 및 엑스포터미널 시설관리			
	합계			
2020	광양항만 특수경비			
	광양항 선원회관 관리(위생)			
	광양항 해양공원 관리용역			
	광양항 배후단지 통합공공시설 관리			
	광양항 배후단지 경비			
	광양항 항만도로 및 배후시설 관리			
	정보시스템 운영			
	사육 시설관리(시설관리, 청소, 경비)			
	광양항 전기안전 유지관리			
	여수 연안 및 엑스포터미널 시설관리			
	홍보관 관리 및 운영			
	합계			

자료: 자회사 및 기획조정실 제출자료 기준

그 결과 “낙찰률(설계원가 대비 계약금액 비율)” 이 2018년 99.62%, 2019년 95.63%, 2020년 98.71%를 기록하였는데, 같은 해에도 사업별로 낙찰률이 상이하고 동일한 사업이라도 해마다 낙찰률이 달라 일정한 기준을 찾기 어려웠다. 국가계약법 상 낙찰률은 경쟁입찰에 의한 계약의 경우 일정한 기준이 제시되어 이를 적용하는 것일 뿐 수의계약에서는 낙찰률 적용 규정이 없으므로 종전 용역계약 체결 시의 관행에 따라 적용하던 낙찰률을 임의 적용하지 않도록 개선할 필요가 있다.

나. 계약대금 지급방식 개선

「여수·광양항 항만시설 관리·운영 위수탁 업무협약('17.12)」 제3조(협약 기간 및 위탁비용) 및 「여수·광양항 항만시설 관리·운영 위수탁 계약서」 제5조(위탁비용)에 따르면 “위탁비용은.....12개월로 균등 분할한 금액을 매월 지급” 하고 “여수·광양항만관리(주)가 매월 10일까지 부가가치세를 포함한 위탁비용을 공사에게 청구하고, 공사는 매월 15일까지 이를 여수·광양항만관리(주)에 지급한다” 고 되어 있다.

그런데 「자회사 모델안(2018. 12.)」 및 「공공기관 자회사 운영 개선 대책(2020. 3.)」에 따르면 자회사 운영의 안정성·공공성 확보를 위해 계약 총액을 매달 분할 지급하는 기성방식에서 분기별 선지급 또는 선금·잔금 지급방식으로 변경하고, 기성검사(14일 이내) 및 대가지급기간(5일 이내)을 최대한 단축할 것을 권고하고 있다. 자회사 운영의 안정성 및 독립성 제고 및 기성검사 행정력 낭비 등을 위해 권고사항을 적극 반영할 필요가 있다.

다. 적절한 관리비 및 이윤 보장

「국가계약법 시행규칙」 제8조에 따르면 용역 원가설계 시 일반관리비 9% 이내, 이윤 10% 이내로 산정하도록 하고 있으며, 「자회사 모델안」 및 「공공기관 자회사 운영 개선대책」에 따르면 모회사는 자회사가 적정 행정인력을 확보하고 자체적으로 복리후생 정책을 수립할 수 있도록 적절한 관리비 및 이윤을 보장해 줄 것을 권고하고 있다.

그런데 2020년 위수탁 계약 원가설계서에 따르면 위탁사업별로 일반 관리비 및 이윤 산정비율이 [표 9]와 같이 명확한 기준 없이 상이하여 이를 일정한 기준으로 통일하고 적절하게 보장하도록 함으로써 자회사의 안정성·독립성·책임성을 강화할 필요가 있다.

[표 9] 위수탁 사업별 일반관리비 및 이윤 산정기준 현황

연도	사업명	일반관리비	이윤
2020	광양항만 특수경비	6%	4.9%
	광양항 선원회관 관리(위생)	5%	10%
	광양항 해양공원 관리용역	5%	10%
	광양항 배후단지 통합공공시설 관리	5%	10%
	광양항 배후단지 경비	9%	10%
	광양항 항만도로 및 배후시설 관리	5%	10%
	정보시스템 운영	5%	10%
	사육 시설관리(시설관리, 청소, 경비)	7%	5%
	광양항 전기안전 유지관리	-	-
	여수 연안 및 엑스포터미널 시설관리	5%	10%
	홍보관 관리 및 운영	9%	10%

자료: 자회사 및 기획조정실 제출자료 기준

라. 예산승인제 도입 검토

[표 5]의 위수탁계약 체결 절차에 따르면 위탁사업별로 사업부서에서 항만관리 연간 예산편성의 기초가 되는 원가설계서를 작성하고 이를 관리 부서인 기획조정실에서 검토한 후 적정 예산을 확정하도록 하고 있으나,

감사 결과 원가설계서 초안을 항만관리에서 작성하면 사업부서에서 이를 검토한 후 관리부서인 기획조정실에 보내고 기획조정실에서 다시 이를 검토하여 최종 위수탁 금액을 확정된 후 위수탁 계약을 체결하고 있었다. 이와 같이 사업비에 대한 검토 절차가 중복되고 각 사업부서에서 원가설계 검토가 이루어지다 보니 2019년도 위수탁계약은 2019. 2월, 2020년도 위수탁계약은 2020. 3월이 되어서야 체결되는 등 절차가 지연되고 있었다.

자회사 운영의 독립성 및 안정성 제고를 위하여 먼저 예산승인제도를 도입한 울산항만관리(주)의 사례를 참고하여 [표 10]과 같이 자회사 예산확정 및 위수탁계약 체결절차 개선을 검토할 필요가 있다.

[표 10] 공사·자회사 간 예산승인제도 모델

구분	예산편성 지침 등 가이드라인 전달	연간 위탁사업 및 과업내용 작성	연간 예산안 작성 및 제출	자회사 예산 확정 및 보고	사업 확정 및 계약 체결
주체	관리부서 → 사업부서, 자회사	사업부서 → 관리부서, 자회사	자회사 → 관리부서	관리부서 → 항만위, 기재부	
절차	예산편성 기준을 관리부서에서 먼저 작성하여 사업부서 및 자회사에 전달	⇒ 자회사 협의를 통해 차년도 위탁사업 범위, 근무인원 등 산정	⇒ 예산편성 지침, 위탁사업 범위 및 인원 반영하여 연간 예산안 작성	⇒ 관리부서 검토 후 항만위에서 확정된 예산 기재부 등 보고	⇒
시기	9월	10월	11월	12월	12월

조치할 사항(통보사항)

여수광양항만공사 사장(기획조정실장)은 종전 관행에 따른 낙찰률 적용 폐지, 계약대금 지급방법 개선, 적절한 관리비 및 이윤 보장 등 위수탁 수의계약 체결방법을 개선하시기 바랍니다.

여수광양항만공사 사장(기획조정실장) 및 여수광양항만관리(주) 대표이사는 협의를 통해 예산승인제도 도입을 적극 검토하시기 바랍니다.

일련번호	2020-종5	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	본문참조	처분요구일자	'20.09.25.	처리기한	'20.11.25.

여수광양항만공사 감사위원회 기관주의 및 시정요구

제 목 위탁비용 정산 미실시 및 정산 기준 마련

소관부서(기관) 기획조정실, 여수광양항만관리(주)

조치부서(기관) 기획조정실, 여수광양항만관리(주)

내 용

1. 배 경

여수광양항만관리(주)는 설립('17.12.) 이후 결산 결과 2018년에는 6백만 원의 당기순손실이 발생하였으나, 2019년에는 3억7천만원의 당기순이익이 발생하였으며 2020년 반기현황 등 손익현황 세부내역은 아래 [표 0]과 같다.

[표 0] 여수광양항만관리(주) 손익현황

(단위 : 천원)

과목	2018년	2019년	2020년 반기
I. 매출액			
II. 매출원가			
III. 매출총이익			
매출총이익율			
IV. 판매비와관리비			
V. 영업이익(손실)			
VI. 기타수익			
VII. 기타비용			
VIII. 기타이익(잡이익)			
IX. 금융수익			
X. 법인세비용차감전순이익			
XI. 법인세비용			
XII. 당기순이익(손실)			

2. 관련법령 및 기준

여수광양항만관리(주) 「정관」 제42조 및 「상법」 제458조에 따르면
결산 후 발생한 이익잉여금은 원칙적으로 “1. 이월손실금의 보전 → 2.
이익준비금 → 3. 기타 법정적립금 → 4. 주주에 대한 배당금 → 5. 임의적
립금 → 6. 이월이익금”의 순서대로 처분하여야 한다.

그런데 「여수광양항 항만시설 관리·운영 위수탁 업무 협약서」 제3조에
따르면 “위탁비용은 총 사업비용의 범위내에서 여수광양항만관리(주)의
책임하에 집행하고 결산 후 정산”하여야 하며, “실제 집행액 총액이 계
약액 총액에 미치지 못할 경우 그 차액을 공사에 반환”하도록 하고 있다.
또한 「여수광양항 항만시설 관리·운영 위수탁 계약서」 제5조도 동일하게
결산 후 정산 및 차액 반환을 정하고 있으며, “정산의 방법과 구체적인
절차는 공사가 정하는 바에” 따르도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 위탁비용 결산 후 정산 및 차액 반환 미실시

2018년에는 결산 결과 이익잉여금이 없어 정산할 금액이나 반환할 차
액이 존재하지 않았으나, 2019년에는 3억7천만원의 당기순이익 및 2억4천
만원의 미처분이익잉여금¹⁾이 발생하였으므로, 위수탁 협약서 및 계약서에
따라 정산 및 차액 반환을 검토하였어야 한다.

그러나 2020. 3. 23. 개최된 자회사 주주총회 『제3기 재무재표 승인

1) 당기순이익에 ‘기타포괄손실’ 및 ‘전기이월미처분결손금’을 차감한 금액

(안)』 안전에 따르면 상법 제458조에 따라 이익잉여금의 10%인 24백만원을 이익준비금으로, 잔액 2억20백만원은 차기이월잉여금으로 처리하기로 하여 원안의결 하였을 뿐 결산 후 정산이나 차액 반환에 대한 검토가 이루어지지 않았다.

나. 위탁비용 결산 후 세부 정산기준 마련 필요

여수광양광양항만관리(주)에서는 위수탁 사업 결산 후 정산과 관련하여 계약서 상 정산방법이 모호하고 결산 시 주주 배당 방식으로 환수가 가능하므로 정산 관련 내용 삭제 또는 최소화가 필요하다는 입장이며, 공사 업무 관계자는 이익잉여금 발생 시 미집행된 인건비 항목에 대한 정산(반환)은 실시될 필요가 있다는 의견이었다.

이와 관련하여 2019년 위수탁 사업별 원가설계 기준인원과 연평균 투입인원을 분석한 결과 [표 0]과 같이 원가설계 기준인원 200명 대비 연평균 근무 인원은 188.4명으로 설계 대비 94.2%의 인원 투입률이 산출되었다.

[표 0] 2019년도 위수탁 사업별 원가설계 기준인원 대비 실제 연평균 투입인원

연도	사업명	원가설계 기준인원	연평균 인원	잔여인원	투입률
2019	광양항만 특수경비				
	광양항 선원회관 시설관리(청소)				
	광양항 해양공원 관리용역				
	광양항 배후단지 시설 관리				
	광양항 배후부지 경비				
	광양항 항만전용도로 관리				
	정보시스템 운영 및 유지관리				
	사육 시설관리(시설관리, 청소, 경비)				
	광양항 전기시설물 안전관리				
	여수 연안 및 엑스포터미널 시설관리				
	합계				

자료: 자회사 및 기획조정실 제출자료 및 회계전문가 분석자료 기준

아울러, 여수광양항만관리(주) 연간 예산 중 위탁사업 인건비가 차지하는 비중이 80%를 상회하고 있으므로 위수탁 협약 및 계약에 따라 결산 후 이익잉여금 발생 시 정산 및 차액 반환을 실시하되, 인건비 항목에 대한 정산(반환)이 이루어 질 수 있도록 그 구체적인 방법 및 기준 등을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항(기관주의 및 시정요구)

여수광양항만공사 사장(기획조정실장) 및 여수광양항만관리(주) 대표이사는 위수탁 협약 및 계약에 따라 결산 후 위탁비용 정산 및 반환 세부기준을 검토·협의하여 마련하시기 바라며, 향후 협약서 및 계약서상 내용을 준수하도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

일련번호	2020-종6	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	본문참조	처분요구일자	'20.09.25.	처리기한	'20.11.25.

여수광양항만공사 감사위원회

통보사항

제 목 광양항 배후단지 내 녹지 및 수목 유지관리 방안 개선

소관부서(기관) 기획조정실, 물류단지부, 여수광양항만관리(주)

조치부서(기관) 기획조정실, 물류단지부, 여수광양항만관리(주)

내 용

1. 업무개요

여수광양항만관리(주)은 여수광양항만공사(이하 “공사” 라고 한다)로부터 여수·광양항 항만시설 관리운영 위·수탁 업무협약('17.12)에 따라 매년 광양항 배후부지 내 시설과 배후단지 밖 공공시설(공원, 녹지, 시설물 등)을 ' 19년부터 위탁받아 관리하고 있으며 시설규모 및 위탁 비용(관리인원)은 아래와 같다.

시설규모	
○ 동측배후단지	
- 도로 293,937㎡, 녹지79,477㎡, 공용 주차장 27,176㎡	
○ 서측배후단지	
- 도로 166,675㎡, 녹지 51,072㎡, 공용 주차장 22,818㎡	
○ 동측배후단지 밖 공공시설	
공원	돈을별 40,363.4㎡, 물빛 99,400.2㎡, 해누리 37,695.4㎡
완충녹지	4호 10,055.6㎡, 3호 9,405.5㎡, 1,2호 21,093.6㎡, 해누리 앞 5,457.3㎡
○ 서측배후단지 밖 공공시설 : 물터공원 119,124.8㎡	

광양항 배후단지 위치도



년도별 위탁비용(관리인원)		
○ 2019년	382백만원(10인, 조경직 1인, 시설관리원2인, 위생직 7인)	-
○ 2020년	787백만원(12인, 조경직 1인, 시설관리원4인, 위생직 7인)	녹지 예초비 117백만원 포함

상기 위탁받은 시설 중 녹지 면적이 약 177천㎡로 관리인원은 조경직 1인과 위생직 7인이 도로 및 공원 청소 등과 병행하여 녹지 조경을 관리하고 있음.

2. 관련 법령 및 기준

광양항 배후단지 내 녹지시설의 원활한 유지관리를 위해서는 국토교통부 「조경공사 표준시방서(2019.7)」의 식생 유지관리 기준에 따라 예초, 전정, 제초, 수목시비, 병충해 방제, 관수, 고사목 처리 등을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 유지관리 비용 과소 계상 및 조경 전문가 부족으로 체계적인 관리 미흡

해양수산부(여수청)에서는 광양항 배후단지를 조성하여 도로와 완충지대에 가로수를 식재하고 11개 지역에 근린공원을 조성하였다. 배후단지는 임해 매립지로 바다로부터의 풍해와 염해, 매립지 등 수목의 성장에 불리한 조건을 가지고 있고, 2020년 현재 배후단지 수목의 고사율 및 기능상실율이 높으며 일부구간은 식재수목의 50%이상이 수목으로의 기능을 수행하지 못하여 수종의 교체가 시급해 보이는 실정이다. (2020년 우리공사에서 시행한 “항만적합수종 연구용역” 참조).

녹지를 잘 관리하기 위해서는 「조경공사 표준시방서(2019.7)」의 식생 유지관리 기준에 따라 전정, 제초, 수목시비, 병충해 방제, 관수, 고사목 처리 등을 위해 조경전문가의 체계적인 관리가 필요하다.

그러나 2020년 현재 자회사인 여수광양항만관리(주)는 배후단지 녹지 177천㎡, 공원 297천㎡를 관리하고 있으며 용역으로 년 3회 예초 및 위색직 직원 7명을 청소와 병행하여 수시로 일부구간을 예초 및 전정 등을 실시하고 있으나, 수목의 생장에 필요한 전정, 병충해 방제, 관수, 지주목 제거 등은 위탁금액과 인력 부족(조경 전문가는 1인)으로 녹지관리가 원활히 이루어지지 않은 상태에 있다.

우리공사 항만건설부에서 시행하는 녹지 관리와 아래와 같이 비교하였을

때 공원을 포함하여 녹지 관리면적이 4배이상으로 체계적인 관리를 위해서는 녹지관리 인력 확충 및 위탁비용 현실화가 필요 할 것으로 판단된다.

2020년 녹지 관리비용 비교

기관명	여수광양항만관리(주)	YGPA(항만건설부, 용역 시행)
관리구역	광양항 배후단지 녹지 177천㎡ 및 공원 296,584㎡	항만주변 녹지(월드마린센터, 항만관련부지, , 중마일반부두 등) 92천㎡
관리비용 (연간)	예초비: 116백만원(용역 시행) 인건비 등 :조경전문가 1명(54백만원), 위생직 7명 (353백만원)이 배후단지 내 청소와 병행	200백만원(용역 시행)
관리내용	예초, 일부구간 전정, 고사목 처리 등	예초, 전정, 제초, 수목시비, 병충해 방제. 관수, 고사목 처리 등

조치할 사항 (통보사항)

여수광양항만공사 사장(기획조정실장 및 물류단지부장) 및 여수광양항만관리(주) 대표이사는 향후 배후단지 녹지의 체계적인 관리를 위하여 위탁비용 현실화 및 조경 전문인력을 확충하여 주시기 바랍니다.

일련번호	2020-종7	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	본문참조	처분요구일자	'20.09.25.	처리기한	'20.11.25.

여수광양항만공사 감사위원회

부서주의 및 통보사항(시정완료)

제 목	자회사 위탁용역 과업지시서에 부당 불공정 조항 개선
소관부서(기관)	기획조정실, 안전보안실, 물류전략실, 경영지원부, 물류단지부, 마케팅부, 항만시설부 여수사업소
조치부서(기관)	기획조정실, 안전보안실, 물류전략실, 경영지원부, 물류단지부, 마케팅부, 항만시설부 여수사업소

내 용

1. 주요내용

여수광양항만관리(주)은 여수광양항만공사(이하 “공사” 라고 한다)로부터 여수·광양항 항만시설 관리운영 위·수탁 업무협약('17.12)에 따라 여수광양항만 특수경비 등 아래와 같이 11개 위수탁 용역을 체결하였으며, 각 용역 시행을 위한 과업지시서를 작성하였다.

< 2020년 여수광양항 항만시설 관리 운영 사업 개요 >

단위 : 천원(부가세 포함)

No	위탁사업명	계약금액	지도·감독부서
1	여수광양항만 특수경비		안전보안실
2	광양항 선원회관 시설관리		물류전략실
3	광양항 해양공원 관리		
4	광양항 배후단지 시설관리 및 배후부지		물류단지팀

	공공시설		
5	광양항 배후단지 경비		
6	광양항 항만전용도로(1구간, 2구간) 관리 및 해양산업 클러스터 관리		
7	정보시스템 운영 및 유지관리		마케팅부
8	사옥(월드마린센터) 시설관리(시설관리, 청소, 경비)		경영지원부
9	광양항 전기시설물 안전관리		항만시설부
10	여수 연안 및 엑스포여객선터미널 시설관리운영		여수사업소
11	홍보관 시설 관리 및 운영		기획조정실
계			-

그런데 감사 결과 동 용역 과업지시서 내용 중 불공정 계약, 부당한 업무 지시 및 내부 간섭 등 에 해당하는 내용들이 아래와 같이 있어 이에 대한 개선의 필요성이 확인되었고, 관리부서인 기획조정실 및 안전보안실 등 7개 사업부서는 감사기간 중 「공공기관 자회사 운영개선 대책」에 따른 과업지시서 변경 검토를 실시하여 최종적으로 불공정·부당한 내용을 변경한 과업지시서를 여수광양항만관리(주)의 검토·승인을 거쳐 확정('20.8.24.)하였다.

위탁사업명 및 불공정 내용	사 유
가. 여수광양항만 특수경비	
3. 주요과업내용 아. 계약의 해지	
1) “자회사 “의 특수경비원이 공사의 재산을 무단반출하거나 협력한 경우 또는 보안사고(밀입국, 밀수 등)를 방조하거나 협력한 경우 2) 담당업무 이외의 타 업무에 간섭하거나, 소관업무를 태만한 경우 3) 특수경비원의 급여를 2회 이상 체불한 경우 계약을 해지할 수 있다. 4) 특수경비원의 집단행위(부당한 노동쟁의 등)로 인하여 업무수행이 불가능할 때 계약을 해지할 수 있다. 5) 특수경비원이 근무태만이나 품행이 바르지 못한 행동과 소란한 행동을 하는 경우 . 6) “자회사”가 파산선고를 당하였거나 또는 파산 신청을 하였을 때 서면 통보와 동시에 계약을 해지할 수 있다. 7) “자회사”가 해산명령을 받았거나 또는 해산의 결의를 하였을 때 서면 통보와 동시에 계약을 해지할 수 있다.	불공정 계약

8) “자회사”가 경비업법 제19조에 따른 경비업 허가의 취소 등을 받았을 때 서면 통보와 동시에 계약을 해지할 수 있다. 9) “자회사”가 부도, 화의신청, 회사정리절차신청, 합병, 분할하였을 때 서면 통보와 동시에 계약을 해지할 수 있다. 10) “공사”의 사정에 의하여 경비목적물을 타인 또는 타사업소에 이관하는 경우 “자회사”에게 1개월 전에 서면통보하고 계약 해지. 11) “상급기관” 및 “공사”의 시설등급 조정에 의하는 경우 “자회사”에게 1개월 전에 서면통보하고 계약 해지 12) “공사”의 경영방침 또는 관련법령의 변경에 의한 경우 “자회사”에게 1개월 전에 서면통보하고 계약 해지.	
4. 준수사항 5) 공사는 특수경비원의 임금 지급(근로기준법 상 정하는 최저임금 이상) 및 복지지원 사항을 점검하여 “자회사”에 시정을 요구할 수 있다.	부당한 내부 간섭
나. 광양항 선원회관 공공시설 관리	
5. 근무시간 5)행사 등 특수한 사정으로 “위탁자”가 특별 청소를 요구할 시 “수탁자”는 이에 응하여야 한다.	부당한 업무 지시
9. 과업지시서 해석 및 분쟁의 해결 1) 이 과업의 각 조항에 의문이 있을 경우 “위탁자” 및 “수탁자” 쌍방이 협의토록 하고, 협의가 성립되지 아니 할 때에는 “위탁자”의 해석에 따른다.	불공정한 해석
다. 광양항 해양공원 관리	반영 안됨
5. 작업시간 5)행사 등 특수한 사정으로 “위탁자”가 특별 청소를 요구할 시 “수탁자”는 이에 응하여야 한다.	부당한 업무 지시
라. 광양항 배후단지 시설관리 및 배후부지 공공시설	
제2장 용역 과업 수행방법	
1.사.기타 공사가 지정한 감독자의 지시에 따라 수립한 계획	부당한 업무 지시
2.마. 계약자의 책임하에 점검 및 유지보수를 하는 시설이 정상 기능을 다하지 못하여 발생하는 안전사고나 화재 등에 대하여는 계약자가 민형사상 일체의 책임을 져야 한다	불공정 계약
제3장 행정사항 3.5.1 사용료의 징수 다. 계약자는 체육시설 이용료 징수와 관련하여 다음의 행위를 할 수 없으며 행위 적발 시 공사는 용역 계약의 해지를 요구할 수 있다. ○ 사용료를 지정된 계좌로 납부 받지 않고 현금 수납하거나 별도의 계좌로 이체받은 사실이 확인된 경우 ○ 사용신청서를 제출받지 않거나 사용료를 사전 납부 받지 않고 시설물을 사용하게 한 경우	불공정 계약

○ 기타 징수한 사용료를 부정한 방법으로 사용하거나 시설물을 사용하게 한 경우 3.6 계약자가 위 3.1~3.5 항목의 사항을 위반했을 경우에 공사는 매 회마다 서면으로 경고 조치를 할 수 있고, 3회 이상 위반시에는 계약을 해지할 수 있으며 계약에 동원된 인원은 계약자의 부담으로 고용 승계한다	
마. 광양항 배후단지 경비	
제 3 장 행정사항 1. 지침 내용의 해석 1.1 관련 법규와 규정, 계약서, 지침서, 세부지침서 등에 의거 용역을 수행하여야 하며 과업지시서 등과 용역계약서상 계약자의 업무에 대한 이견 발생시 상호협의를 의하고, 협의에 의하여 해결되지 않을 경우에는 공사의 결정이 우선함을 원칙으로 한다.	불공정 계약
1.3 과업지시서에 명기되지 아니한 사항이나 내용상의 해석에 이의가 있을 경우 상호협의를 의하고, 협의에 의하여 해결되지 않을 경우에는 공사의 해석에 따른다.	불공정 계약
3.9 계약자는 근로자를 채용함에 있어 근로기준법 등 관련법령을 준수해야 하며 계약 예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰을 곱한 수준 이상의 임금을 지급하여야 한다. 이를 지키지 않을 경우 공사는 계약자 대해 개선을 요구할 수 있고 거부할 시는 계약을 해지할 수 있다. 3.11 계약자가 위 3.1~3.10 항목의 사항을 위반했을 경우에 공사는 계약을 해지할 수 있으며 향후 입찰참가 자격을 제한할 수 있다.	불공정 계약
바. 광양항 도로 및 배후시설 관리용역	
제3장 행정사항 1.3. 과업지시서에 명기되지 아니한 사항이나 내용상의 해석에 이의가 있을 경우 상호협의를 의하고, 협의에 의하여 해결되지 않은 경우에는 공사의 해석에 따른다.	불공정 계약
사. 사육시설 종합 관리	
제2장 과업수행방법 바. 계약자의 책임하에 점검 및 유지보수를 하는 시설이 정상기능을 다하지 못하여 발생하는 안전사고나 화재 등에 대하여는 계약자가 민현사상 일체의 책임을 져야 한다. 제3장 행정사항 지침내용의 해석 1.1 관련 법규와 규정, 계약서, 지침서, 세부지침서 등에 의거 용역을 수행하여야 하며 과업지시서 등과 용역계약서상 계약자의 업무에 대한 이견 발생시 상호협의를 의하고, 협의에 의하여 해결되지 않을 경우에는 공사의 결정이 우선함을 원칙으로 한다. 3.8 계약자는 근로자를 채용함에 있어 근로기준법 등 관련법령을 준수해야 하며 계약 예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰을 곱한 수준 이상의 임금을 지급하여야 한다. 이를 지키지 않을 경우 공사는	불공정 계약

계약자 대해 개선을 요구할 수 있고 거부할 시는 계약을 해지할 수 있다.	
아. 여수 연안 및 엑스포여객선터미널 시설관리운영	
제2장 과업수행방법 바.(사옥시설 종합관리와 동일) 제3장 행정사항(사옥시설 종합관리와 동일)	불공정 계약
자. 홍보관 시설 관리 및 운영	
6. 시설관리 세부사항 1) ③ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 및 관련교육(연수)을 이수하여야 한다. 2)③ 홍보관 방문객 예약이 없는 경우 “가”의 SNS 등 홍보업무를 지원한다. (반영 안됨)	부당한 내부간섭 및 업무지시
7. 기타사항 1) 용역수행에 필요한 각종 소모품은 사회적 기업을 우선 구매하여 사용하여야 한다.	부당한 내부간섭

조치할 사항 (부서주의 및 통보사항(시정완료))

여수광양항만공사 사장(기획조정실장, 안전보안실장, 물류전략실장, 경영지원 부장, 물류단지부장, 마케팅부장, 항만시설부장, 여수사업소장)은 향후 과업 지시서 작성 시 불공정 계약, 부당한 업무 지시 및 내부 간섭 등에 해당하는 내용들이 포함되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.